

수산업법 일부개정법률안

심 사 보 고 서

2025. 8. .

농림축산식품해양수산위원회

1. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자: 2025년 3월 11일, 이병진의원 등 10인

나. 회부일자: 2025년 3월 12일

다. 상정 및 의결일자:

제424회 국회(임시회)

제2차 농림축산식품해양수산위원회(2025.4.23.) 상정, 제안설명,
검토보고, 대체토론, 소위원회

제427회 국회(임시회)

제1차 해양수산업안심사소위원회(2025.7.29.) 상정, 제안설명, 축조
심사, 의결(원안가결)

제6차 농림축산식품해양수산위원회(2025.7.29.) 상정, 소위심사보고,
축조심사, 찬반토론, 의결(원안가결)

2. 제안설명의 요지

(이병진 의원)

현행법에 따르면 해양수산부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장은 폐어구 및 유실어구를 수거·처리하기 위한 집하장 등을 설치·운영할 수 있음.

폐어구는 바다에 유기되어 해양 생물의 부상 및 폐사를 유발할 뿐만 아니라 폐어구의 상당 부분이 플라스틱으로 되어 있어 해양환경오염을 가중시키는 주요 원인이 되므로 집하장 설치 확대를 통한 폐어구 수거율을 제고할 필요가 있다는 의견이 있음.

이에 국가로 하여금 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 집하장 등을 설치·운영하는 데 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있도록 함으로써 폐어구 집하장 설치를 촉진하여 해양생태계 및 해양환경 보전에 기여하려는 것임(안 제79조제3항 신설).

3. 전문위원 검토보고의 요지

(전문위원 김성완)

최근 해양에 유기·폐기된 폐어구 등으로 인하여 해양환경 훼손, 수산자원 감소, 선박안전사고 발생 등의 문제가 발생하고 있어 폐어구 등의 수거·처리가 해양환경 보전 및 수산자원 보호를 위한 중요한 과제로 논의되고 있음.

- 해양수산부에 따르면 현재 바다에 방치된 폐어구는 약 5만 톤으로

연간 약 5천 톤씩 증가하고 있는 것으로 추정되고 있고¹⁾, 폐어구에 걸리는 물고기 등으로 인해 발생하는 수산자원 감소피해액²⁾은 연간 약 4,000억원으로 추산되고 있음.

[표] 전체 해양쓰레기 중 폐어구 방치량 추정치(2019년)

구 분		방치량(톤)	비율(%)
해안쓰레기	육지부 자연해안	4,168	2.8
	육지부 인공해안	1,147	0.8
	도서부	22,680	15.3
	소계	27,995	18.8
침적쓰레기	해역(폐어구)	25,206*	16.9
	양식장	89,771	60.4
	소계	114,977	77.3
부유쓰레기	부유	5,749	3.9
합 계		148,721	100.0

주* 제3차 해양쓰레기 관리 기본계획(2019) 작성 당시 기준으로, 이후 5년간 연간 약 5천톤씩 방치되어 2024년 현존량은 5만톤으로 추정됨(해양수산부)

자료: 해양수산부

이러한 폐어구 등의 회수·관리를 지원하기 위하여 2022년 1월 「수산업법」 전부개정을 통해 집하장등의 설치·운영(제79조), 폐어구 수거·처리 사업 지원(제80조)³⁾, 어구보증금제⁴⁾의 시행 등 어구·부표의 회수 촉진(제81조)을 위한 사업 추진 근거가 마련되었고, 준비기간을 거쳐 2023년 1월부터 제79조 및 제80조가, 2024년 1월부터 제81조가

1) 해양수산부의 「폐어구 발생 예방을 위한 어구순환관리 대책」(2024.9.26.)에 따르면, 해상기인 해양쓰레기 5만 톤 중 폐어구가 약 3.8만톤(76%)로 이 중 약 3.3만톤이 수거되지만 발생 즉시 수거되지 못하고 장기간 방치되어 경제적·생태적 피해를 유발함. ☞ 세부적인 폐어구 발생 및 피해 현황 통계는 [참고자료 1] 참조

2) 이와 같이 바닷속에 방치된 폐어구로 인한 수산자원 어획을 ‘유령어업(Ghost fishing)’이라 하며, 이로 인해 폐어구는 바닷속에 방치되는 동안 수산자원을 감소시킴.

3) 이상 제79조 및 제80조는 2023

4) 어구보증금제에 관한 세부 내용은 [참고자료 2] 참조

시행되었음.

[표] 폐어구 회수·관리 관련 수산업법 규정(2024.1월 시행)

○ 제79조(폐어구 집하장등의 설치 등)

- ① 폐어구 및 유실어구의 수거·처리를 위한 집하장 및 어구 보관장소 설치·운영
- ② 폐어구 및 유실어구의 관리대장 작성
- ③ 집하장 등 세부적인 설치·운영 기준, 관리대장 작성 내용에 관한 사항

○ 제80조(폐어구 수거·처리에 관한 사업 등)

- ① 행정관청의 폐어구 수매사업 등 폐어구 수거·처리 사업 지원
- ② 집하장등이 설치된 지역 주민을 위한 환경개선 등 주민지원사업에 관한 사항

○ 제81조(어구·부표의 회수 촉진)

- ① 어구등의 회수 촉진을 위한 어구보증금 부과에 관한 사항
- ② 보증금 대상사업자가 판매어구에 대한 어구보증금을 어구보증금관리센터로 이관
- ③ 어구보증금 환급 및 취급수수료 지급에 관한 사항
- ④ 취급수수료 지급에 관한 사항
- ⑤ 보증금 대상사업자의 판매정보 제공 및 어구보증금 환급 관련 문구 표시

또한, 어구보증금제 등 개정법 시행에 따라 폐어구를 반납·회수하여 보관할 장소가 필요해지면서, 2023년 말부터 시·군·구 등 지자체와 협의하여 지역 여건 및 반납 편의성 등을 고려한 반납장소(집하장등)을 지정하였고, 2025년 기준 11개 지자체에서 184개의 반납장소를 운영하고 있음.

- 해당 반납장소는 어업인 등이 보증금을 돌려받고 반납하거나 해양으로부터 철거 또는 수거된 폐어구 등을 폐기물처리업체, 재활용업체 등으로 옮기기 전까지 집하 또는 보관하는 장소로 활용되며, 국가의 경상보조(국비 50: 지방비 50)를 받아 지자체에서 직접 운영하거나, 지자체에서 수협 등에 위탁하여 운영하고 있음⁵⁾⁶⁾.

5) 폐어구 집하 장소 유무에 따라 상시 반납장소(72개소)와 수시 반납장소(112개소)로 구분됨.

*상시 반납장소: 폐어구를 집하할 수 있는 장소가 있는 지역은 수거·처리 능력 등을 고려하여 반납 가능일·시간을

- 폐어구 반납장소 운영·관리, 기존 사용어구 수거·수매, 폐어구 수거·처리 등 폐어구 회수관리 사업에 소요되는 비용을 보조하기 위하여 2025년 기준 20억 500만원의 국고보조금 예산이 편성되었음.

[표] 폐어구 반납장소 현황

(단위: 개소)

구분	합계	경기	인천	충남	전북	전남	경남	부산	울산	경북	강원	제주
계	184	4	16	9	4	50	17	30	5	8	36	5
상시	72	1	12	3	4	6	9	1	2	6	23	5
수시	112	3	4	6	-	44	8	29	3	2	13	-

자료: 해양수산부

[표] 폐어구 회수사업 예산 현황

(단위: 백만원)

구 분	'24년 예산		'25년 예산	
	국비	지방비	국비	지방비
폐어구 반납장소 운영·관리	1,032	1,032	1,038	1,038
기존 사용어구 수매비	401	401	402	402
폐어구 수거 및 처리	565	565	565	565
합 계	1,998	1,998	2,005	2,005

자료: 해양수산부

다만, 현행법은 제93조에서 행정관청이 수산업 장려·진흥을 위하여 필요하다고 인정할 경우 보조금을 교부하거나 자금을 융자할 수 있도록 규정한 것 이외에 폐어구 집하장등의 설치·운영과 관련해서는 직

지정·운영하는 '상시 반납장소'를 운영함.

*수시 반납장소: 상시 반납장소가 없는 지역은 폐어구 수거차량이 순환 수거할 수 있는 임시 반환장소 등에 반납 가능일·시간을 지정·운영하는 '수시 반납장소'를 운영함.

6) 참고로, 폐어구 반납장소와 별개로 해양폐기물을 수거·처리하기 위한 '해양폐기물 집하장'이 2010년부터 설치되어 현재 총 874개소가 운영되고 있고, 해당 집하장의 경우에는 2020년부터 지자체 소관 사무로 이양되어 지자체 자체 재원으로 설치·운영되고 있음.

접적인 비용 지원의 근거를 명시하고 있지 아니한 바,

개정안은 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 집하장등을 설치·운영하는 경우 그 비용의 전부 또는 일부를 국가에서 지원할 수 있도록 근거를 마련함으로써 기존 집하장등에 대하여 이루어지고 있는 국고 보조의 법적 근거를 명확히 하고, 이를 통해 폐어구의 회수·관리 등 사업을 원활히 추진하려는 취지로 보임.

이와 관련, 최초 통발어구를 대상으로 시행되었던 어구보증금제가 2026년부터 자망, 부표 등으로 확대될 예정이고, 최근 폐어구 등 철거시 「행정대집행법」상 특례를 적용하는 내용의 「수산업법」 개정안이 국회에서 의결⁷⁾되어 향후 폐어구 등의 처리 및 보관의 수요가 증가할 것으로 전망되고 있는 점, 그리고 현재 집하장등의 설치·운영과 관련해 이미 국고보조가 이루어지고 있으므로 개정안의 입법으로 인하여 국가재정에 새로운 부담이 발생할 여지는 적은 것으로 보이는 점은 심사 시 고려할 수 있을 것으로 보임.

다만, 현행법 제78조제3항⁸⁾에 따르면 행정관청이 폐어구 등의 수거·

7) 2025.4.2. 국회 본회의(제423회 임시회 제3차 본회의)에서 의결되어 2025.4.11. 정부 이송. 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행(부칙 제1조)

8) 「수산업법」

제78조(폐어구 등의 직접 수거 등) ① 행정관청은 수면에 버려진 폐어구 및 유실어구를 수거하여 처리·보관하거나 이와 관련된 조사·측정 활동 등을 할 수 있으며, 이에 필요한 선박 또는 시설을 운영할 수 있다.

② (생략)

③ 행정관청은 제1항에 따른 폐어구 및 유실어구의 수거·처리 또는 보관에 드는 비용의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 폐어구 및 유실어구의 소유자에게 부담하게 할 수 있다. 다만, 천재지변이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

「수산업법 시행령」

제48조(폐어구 및 유실어구의 수거 등의 비용 부담) ① 행정관청은 법 제78조제3항 본문에 따라 폐어구 및 유실어구의 소유자에게 다음 각 호의 구분에 따른 비용을 부담하게 할 수 있다.

1. 폐어구의 소유자: 해당 폐어구의 수거·처리 및 보관에 드는 비용의 100분의 100

2. 유실어구의 소유자: 해당 유실어구의 수거·처리 및 보관에 드는 비용의 100분의 50

② 법 제78조제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우”란 다음 각 호의 경우를 말한다.

1. 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호에 따른 재난으로 인하여 폐어구 또는 유실어구가 발생한 경우

2. 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 해양사고로 인하여 폐어구 또는 유실어구가 발생한

처리 또는 보관에 드는 비용의 전부 또는 일부를 폐어구 등의 소유자에게 부담하게 할 수 있도록 규정하고 있고, 어구실명제가 2022년부터 법제화되는 등 폐어구에 대한 관리체계가 정밀해지고 있는 점 등을 고려할 때, 향후 폐어구 등의 소유자에 대해서도 관련 비용을 적절히 부담시키는 방안에 대해서도 정책 차원의 검토는 필요해 보임.

개정안과 관련된 부처 등의 의견으로, 해양수산부는 폐어구로 인한 해양오염, 수산자원 피해 등의 손실이 발생하고 있는 점, 어구보증금제의 확대 시행에 따라 폐어구 집하장등의 수요가 증가할 것으로 보이는 점 등을 고려할 때, 폐어구 집하장등의 확대를 위해 국가가 그 설치·운영 비용을 지원하는 개정안의 내용에 동의한다는 의견임.

4. 대체토론의 요지

없음

5. 소위원회 심사내용

(소위원장 조경태)

지방자치단체장이 폐어구 집하장 등을 설치·운영하는 데 필요한 비용을 국가가 지원하도록 할 필요가 있으므로, 원안가결하였음.

경우

3. 인명 또는 어선의 구조, 해양오염 등의 발생 또는 확산 방지를 위하여 불가피하게 폐어구 또는 유실어구가 발생한 경우
4. 그 밖에 폐어구 또는 유실어구의 발생에 어구 소유자의 책임이 없는 경우

6. 심사결과

원안가결

7. 법제사법위원회 체계·자구심사내용

체계·자구 심사를 거쳤음

[붙임] 수산업법 일부개정법률안

수산업법 일부개정법률안

수산업법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제79조제3항을 제4항으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 국가는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 집하장등을 설치·운영하는 경우 이에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제79조(폐어구 집하장등의 설치 등) ① · ② (생 략) <u><신 설></u>	제79조(폐어구 집하장등의 설치 등) ① · ② (현행과 같음) <u>③ 국가는 시·도지사 또는 시 장·군수·구청장이 집하장등 을 설치·운영하는 경우 이에 필요한 비용의 전부 또는 일부 를 지원할 수 있다.</u>
<u>③</u> (생 략)	<u>④</u> (현행 제3항과 같음)